

1500279-39.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500279-39.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-39.2020.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ALVES DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

JOÃO VÍTOR ALVES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 21h34minutos, na Rua São Lourenço, altura do numeral 100, Vila Zalla, nesta cidade e comarca de Laranjal Paulista, guardava, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro) eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 10,50 gramas e 128 (cento e vinte e oito) eppendorfs de crack, com peso aproximado de 13,03 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 21/22 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 72/77), substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 98), o acusado apresentou defesa (fls. 102).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2020 (fls. 104/105).

O réu foi citado (fls. 129).

Em instrução criminal o acusado foi interrogado e foi ouvida uma testemunha por meio de sistema audiovisual.

O réu foi posto em liberdade em 10.12.2020 (fls. 132).

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu

a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 206/208).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 210/217).

É o relatório do essencial.

DECIDO.

No mérito, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência da acusação penal.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e tipo de droga, a qual determina dependência física e psíquica de fls. 72/77, bem como, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22.

A autoria é incontroversa.

O réu, interrogado, confessou os fatos, estava traficando porque sua esposa estava grávida e precisava de dinheiro. Disse que precisou vender drogas para pagar aluguel, ajudar a família que morava em São Paulo. O dinheiro e as drogas eram do réu para venda. Está arrependido, pois começou a vender drogas por necessidade de dinheiro.

A confissão do réu vem amparada na prova oral colhida.

Rafael Brandão da Silva, policial militar, estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu correndo e ele jogou algo no chão. Em virtude disso, resolveram pela abordagem. Na busca pessoal encontraram somente dinheiro, ou seja, a quantia de R\$ 58,50. Indagado a respeito, o réu não soube informar a origem do valor com ele encontrado. O outro PM voltou o caminho percorrido pelo réu até sua abordagem e recolheu mais quarenta reais. O réu acabou por confessar o tráfico e apontou o local dos entorpecentes, próximo da Igreja e de um rio. Foram até o local indicado e conseguiram localizar entorpecentes, que foram apreendidos. O depoente já tinha feito anterior abordagem no réu, no interior do veículo com outra pessoa, mas o réu e outra pessoa acabaram fugindo e não foram presos.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis todas as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 30).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena.

Se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33,

§4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário e não há comprovação de que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa. Assim, diminuindo-se a pena em 2/3, dá-se por definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. O regime inicial deve ser o aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação penal para condenar JOÃO VÍTOR ALVES DE ALMEIDA (RG. Nº 63.899.559), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): 1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; 2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome o réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 67- R\$ 98,50) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 20 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA